Défense du système étatique dans les négociations franco-suisses portant sur le secteur pharmaceutique

Daniela Chinen Hueda

1. Introduction

1.1 Le dilemme des États

La pandémie de Covid-19 a montré l'importance de la coordination, de la collaboration et de la communication entre les pays pour endiguer une crise sanitaire, notamment pour les vaccins. Elle a aussi révélé des tensions entre les États, sur les plans géopolitique et économique. Au printemps 2020, les grandes puissances et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré le vaccin « bien commun de l'humanité ». Cette norme est ensuite devenue une priorité nationale. Les États ont dû choisir entre répondre aux besoins nationaux (assurer la disponibilité des vaccins) et répondre à la demande internationale (Sénéquier, 2021).

1.2 La Suisse, partenaire majeur du secteur pharmaceutique français

Cette étude porte sur les relations bilatérales entre la Suisse et la France. Elle s'intéresse à l'implication des élites dans les négociations sur le secteur pharmaceutique.

La Suisse joue un rôle majeur dans le secteur pharmaceutique français. Son marché national est étroit, et la France n'accepte pas les spécialités pharmaceutiques prêtes à la vente. Les entreprises suisses doivent donc s'installer sur le territoire français par l'intermédiaire de filiales. En Suisse, l'industrie chimique et pharmaceutique représente 20 % de la production industrielle, dont 85 % est exportée. La Suisse est le deuxième investisseur étranger dans le secteur pharmaceutique en France.

En 1976, la partie suisse soulève plusieurs problèmes : les prix des médicaments restent stables malgré l'évolution de la conjoncture, les principes actifs sont traités de façon discriminatoire, et les redevances ne sont pas prises en compte, ce qui désavantage les produits suisses. Selon elle, ces contentieux rendent le secteur pharmaceutique suisse déficitaire en France. Le contexte est celui de la fin des Trente Glorieuses : hausse des coûts de l'énergie, troubles monétaires après la fin de Bretton Woods, inflation, compétition entre pays et montée des pressions protectionnistes. La France connaît aussi des difficultés de financement de l'État social. Dans ce contexte, la Suisse cherche à défendre ses intérêts dans les négociations.

1.3 Les négociations franco-suisses

Du côté français, un bloc d'acteurs publics négocie : les ministères de la Santé, du Commerce extérieur, de l'Économie et des Finances, entre autres. Du côté suisse, on trouve des membres de l'administration, mais aussi des acteurs privés. Il s'agit d'Interpharma, l'association des entreprises pharmaceutiques suisses (dont Sandoz et Hoffmann-La Roche), et du Vorort, l'Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI), la plus ancienne des quatre grandes associations économiques du pays (DHS).

Ce sujet permet d'analyser l'État comme instrument de classe. Selon la théorie marxiste, présentée par Rémi Herrera, l'État est une superstructure organisée par et pour les élites. Il garantit la propriété privée et leurs intérêts. Il faut distinguer l'État suisse et l'État français. Leur organisation diffère, mais leur but est proche dans ces négociations : défendre l'intérêt de la bourgeoisie. L'État suisse s'associe aux acteurs économiques privés, le public et le privé collaborant étroitement. L'État français, lui, exclut les acteurs privés du secteur pharmaceutique : le gouvernement est seul présent dans les négociations. La bourgeoisie s'organise alors au sein même de l'État, afin de protéger le système social, pilier de la « paix sociale ».

La question de cette étude est donc la suivante : dans quelle mesure les États suisse et français protègent-ils leurs intérêts en utilisant l'État comme instrument ?

1.4 Corpus et méthode

Les archives étudiées datent de 1976 à 1980. Le corpus rassemble trois types de documents :

- les procès-verbaux du groupe de travail franco-suisse ;
- des articles de presse, notamment du Monde et du Matin de Paris ;
- des correspondances entre les différents acteurs suisses impliqués dans les négociations.

Le corpus adopte le point de vue de la Suisse. Il s'agit de documents utilisés par le Vorort pour suivre la situation pharmaceutique en France. Les positions françaises sont donc lues à travers un corpus constitué par la partie suisse. Les citations sont datées lorsque la source l'indique. Le corpus n'est pas publié avec ce travail.

La méthode est qualitative. Elle consiste à lire les documents pour repérer les acteurs, leurs arguments et leurs stratégies, puis à les mettre en perspective avec la théorie marxiste de l'État.

Dans un premier temps, l'étude analyse l'implication des géants pharmaceutiques suisses dans les négociations pour protéger leurs intérêts. Dans un second temps, elle montre comment la France s'organise pour défendre sa souveraineté et son système social.

2. Les géants pharmaceutiques suisses intégrés dans les négociations

2.1 Enjeux majeurs pour les industriels suisses

Le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur pour les industriels suisses (voir 1.2). Leur problème vient de l'instance française chargée de fixer les prix des spécialités. Selon eux, elle ne respecte pas la grille des prix, ne prend pas en compte les redevances versées par la filiale à sa maison mère et mène une politique discriminatoire envers les médicaments innovants suisses. La politique française fait toujours baisser les prix des médicaments, ce qui rend les laboratoires déficitaires. Les industriels dénoncent une « baisse de 23 % entre 1969 et 1974, si bien que de nombreux produits anciens et de qualité sont devenus déficitaires pour les laboratoires qui les exploitent » (document du corpus).

Selon les industriels, les mesures protectionnistes françaises créent de « flagrantes disparités des prix » entre les médicaments suisses et les autres, et un climat de concurrence déloyale fondé sur des « contraintes artificielles » (déclaration du conseiller fédéral Ernst Brugger, 6

janvier 1977). Ces éléments poseraient un « problème de survie » pour l'industrie pharmaceutique suisse. Cette formule semble exagérée si l'on tient compte de la position des Suisses sur le marché : ils devancent leurs concurrents allemands et britanniques pour le solde commercial par habitant parmi les principaux pays exportateurs en 1976.

Dès lors, la réglementation française freine l'économie suisse. Malgré leur domination du secteur pharmaceutique, les géants suisses voient leurs industries menacées par une concurrence grandissante.

2.2 L'État, instrument des élites pour garantir leurs intérêts privés

Comme le théorise Herrera, la bourgeoisie utilise l'État pour garantir la propriété privée et préserver ses intérêts. Ici, elle se mobilise aux côtés de l'État. Elle est présente au sein du groupe de travail franco-suisse, créé en 1977 à l'initiative de la partie suisse. Les membres de l'administration suisse y siègent avec des acteurs privés comme Interpharma et le Vorort.

La Suisse défend aussi sa souveraineté. La situation des industries françaises en Suisse est nettement plus favorable que celle des industries suisses en France. La balance des échanges de spécialités pharmaceutiques entre les deux pays présente « un solde bénéficiaire pour la France de 85 millions de francs » (document du corpus). De plus, les prix des spécialités les plus importantes de neuf laboratoires français sont 70 % plus élevés en Suisse que le niveau des prix pratiqués en France.

2.3 Les arguments de la Suisse pour rétablir un climat favorable à ses intérêts

Le marché pharmaceutique français est un enjeu majeur pour les géants suisses. Ils n'hésitent pas à menacer de délocaliser si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Un document du corpus affirme que « l'effet total des hausses de prix pour les filiales des sociétés suisses reste déterminant et conditionne directement l'avenir des activités des laboratoires suisses en France et de leurs investissements dans ce pays ». Cette pression pousse la France à ouvrir un dialogue. Les deux parties forment alors un groupe de travail franco-suisse pour régler les contentieux. Les industriels avancent des arguments qui convainquent les Français de faire évoluer la situation.

La Suisse s'appuie d'abord sur les accords internationaux. Elle dénonce « une discrimination au détriment des entreprises filiales de société étrangères et une entrave aux règles du GATT » (document du corpus). L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conclu en 1947 et signé par la France, visait à éviter le protectionnisme en réduisant les droits de douane. La Suisse reproche à la France de ne pas le respecter, par une double imposition sur les médicaments suisses.

Elle s'appuie ensuite sur les organisations régionales dont la France est membre, en particulier la Communauté économique européenne (CEE). La CEE a été créée en 1957 pour mener une intégration économique entre l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Suisse, membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a conclu un accord avec la CEE en 1972. Elle revient sans cesse sur les accords communs de la CEE. Elle compte sur son poids dans le secteur pharmaceutique pour obtenir sur le marché français les mêmes privilèges que les membres de la CEE. Elle affirme que « la détermination des prix des spécialités pharmaceutiques est incompatible avec les principes

fondamentaux sur lesquels repose la CEE ». Elle demande à être traitée comme les États membres et propose d'« utiliser la méthode dite de comparaison des prix des substances actives avec ceux pratiqués par les maisons mères à leurs autres filiales des marchés comparables de la CEE » (document du corpus).

Elle exige aussi un traitement équitable si des accords améliorent la position des pays membres dans le secteur pharmaceutique. Elle demande que « toute amélioration et/ou assouplissement par la France des dispositions relatives aux conditions d'établissement ou d'agrément des expertises pré-cliniques en faveur des pays membres de la CEE soient étendus à la Suisse » (document du corpus).

En exigeant d'être traitée comme un membre de la CEE, la Suisse cherche à cumuler les avantages : profiter des privilèges des membres tout en gardant la liberté de ne pas l'être. Ne pas être membre lui permet par exemple de ne pas suivre les règles de concurrence et de fiscalité du marché commun.

Enfin, la Suisse en appelle aux instances européennes pour régler les problèmes douaniers. Elle souhaite que « la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg soit saisie des questions préjudicielles qu'impliquent l'interprétation et l'application du droit communautaire en la matière, et en particulier du règlement 803/68 [...] » (rapport du groupe de travail franco-suisse, p. 109 du corpus).

3. La France défend sa souveraineté et son système social

3.1 L'État, protecteur du système social

Du côté français, les industriels ne sont pas conviés au groupe de travail : seul l'État y participe. L'État français est un État fort, qui cherche à assurer un niveau minimal de bien-être à la population, en particulier par le système de protection sociale. Selon la théorie marxiste, la Sécurité sociale est un filet « assistanciel » de sécurité minimum : une protection sociale réduite au strict minimum, gérée par l'État. Elle fonde la citoyenneté sur un statut social, afin de garantir la « paix civile » nécessaire au bon fonctionnement du capitalisme (Sobel, 2008). Dans cette lecture, la Sécurité sociale sert aussi de « soupape de sécurité », et l'État peut parfois agir indépendamment des capitalistes pris individuellement, voire contre leurs intérêts immédiats (Herrera).

L'organisation des États suisse et français diffère, mais le but est le même : défendre les intérêts des élites en utilisant et en protégeant le système étatique. La bourgeoisie française s'organise non pas avec l'État, comme en Suisse, mais au sein même de l'État.

3.2 Une souveraineté menacée sur son propre marché, mais une ambition de leadership

L'État français cherche à protéger les intérêts économiques en protégeant son marché. Celui-ci est menacé de l'intérieur par le rachat d'entreprises françaises en difficulté : de grands groupes américains, suisses ou allemands les prennent d'assaut (Le Matin de Paris). C'est pourquoi la France défend sa souveraineté sur son marché national en ne libéralisant pas les prix des médicaments.

Dans les négociations, elle défend sa position dans le secteur pharmaceutique et l'importance de son marché : « il ne faut pas oublier que le marché français est très actif et que les quantités de médicaments vendues en France sont plus importantes que celles écoulées en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ce qui justifie un élément de correction (prix le plus bas) » (réunion du groupe de travail, 16 et 17 juin 1977).

La France cherche même à se positionner en leader au sein de la CEE. M. Grech affirme dans un procès-verbal qu'« il y aura toujours un système de contrôle de prix pour les produits pharmaceutiques en France et qu'il n'est pas question que ce pays s'aligne sur ce que font certains autres pays de la CEE. Ce sont plus vraisemblablement ces derniers qui s'approcheront du système français ». Elle cherche à exporter son système dans les autres pays de la CEE et n'entend pas le modifier malgré les pressions suisses.

3.3 Les moyens employés par la France pour protéger ses intérêts

La perte de souveraineté sur son marché pousse l'État français à mettre en place des mesures d'austérité qui visent principalement la Suisse. Pour protéger ses intérêts, la France agit sur les normes douanières et pendant les négociations. Elle bloque notamment la hausse des prix de certains médicaments suisses, alors que d'autres médicaments comparables circulent sur le marché.

Pendant les négociations, la France cherche à temporiser. Elle retarde la mise en place des accords conclus à l'issue du groupe de travail : « les buts de l'accord ne sont toujours pas atteints dix-huit mois après sa signature » (document du corpus). Elle signe des accords mais ne les respecte pas ensuite, ou peine à appliquer les mesures décidées en invoquant un surcroît de travail de la commission : « [...] pour des raisons pratiques (surcroît de travail), n'est pas en mesure de motiver ses décisions » (procès-verbal du groupe de travail, 23 novembre 1979).

Elle laisse tout de même aux laboratoires suisses la possibilité de négocier : « tout laboratoire peut présenter un dossier de demande d'augmentation individuelle, si la rentabilité n'est plus suffisante » (document du corpus). Mais ces dossiers restent lettre morte.

4. Conclusion : l'État, instrument de la bourgeoisie

4.1 Résultats principaux

Après quatre ans de négociations, les revendications suisses ne sont pas toutes satisfaites, mais le résultat semble suffire à la Suisse. L'essentiel était de rétablir le dialogue entre les industriels suisses et l'État français. Au début, les négociations sont tendues, et la France refuse de concéder de nombreuses mesures. Puis le dialogue s'assouplit. Selon l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (7 juillet 1980), « le climat a changé », et la présence dans le dialogue avec le gouvernement « a redonné confiance aux industriels ».

On étudie ainsi deux États politiquement différents, qui ont un but similaire dans les négociations : défendre l'intérêt de la bourgeoisie en utilisant l'État comme instrument. La Suisse s'organise avec des membres privés pour défendre des intérêts économiques privés. L'État français défend les intérêts publics sans l'aide des acteurs privés, afin de préserver le système social, nécessaire à la « paix sociale ». Autrement dit, la protection sociale est nécessaire au fonctionnement du capitalisme, donc à des intérêts privés.

4.2 Limites

La Suisse se place en position de défense face à des politiques qu'elle qualifie de « protectionnistes ». Sa position économique relativise toutefois ce discours. En 1976, elle est en tête des principaux pays exportateurs pour le solde commercial par habitant, avec 596, devant l'Allemagne (-211) et le Royaume-Uni (18). Malgré les mesures protectionnistes françaises, elle devance donc des pays de la CEE, dont elle juge le traitement plus favorable que le sien grâce à l'union douanière.

Selon la délégation suisse, les mesures d'austérité françaises s'expliquent par la difficulté de financer l'État social. Ces mesures « protectionnistes » seraient une tentative de réduire le déficit de la Sécurité sociale. La France se défend en niant ces accusations. Le problème semble plutôt d'ordre institutionnel : l'État français manque de coordination entre ses ministères. M. Jolles affirme que « les difficultés des filiales des sociétés pharmaceutiques suisses en France ne concernent pas seulement leurs rapports avec le fisc et la douane, mais touchent également à des questions qui sont de la compétence d'autres ministères. En effet, en sus du Ministère de l'Economie et des Finances, le Ministère de l'Industrie et de la Recherche, le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail sont aussi directement intéressés » (procès-verbal des entretiens entre M. Brugger et M. Rossi, 6 janvier 1977).

La multiplicité des acteurs à coordonner semble expliquer en partie la lenteur des négociations. À la fin du cycle, la situation s'améliore avec la centralisation du pouvoir de décision : le ministère de la Santé règle les contentieux franco-suisses. « Le dialogue avec les hauts fonctionnaires paraît déjà plus aisé. La liberté de manœuvre du Ministre, seul maître des décisions, tout au moins vis-à-vis de l'extérieur, en est sans doute la principale raison » (Office fédéral des affaires économiques extérieures, 7 juillet 1980).

Malgré l'opacité des motivations françaises, les accords bilatéraux sont favorables à la France. L'insatisfaction suisse persiste, mais elle semble suffire à la délégation suisse. Celle-ci dénonce seulement la lenteur de la procédure et se félicite du climat à l'issue des négociations.

4.3 Prolongements

Le même corpus permettrait d'étudier les conséquences des négociations bilatérales pour les citoyens, en se plaçant du côté français. Faut-il protéger les entreprises dans la compétition internationale, ou protéger la santé des individus en préservant la Sécurité sociale ? Autrement dit, qu'en est-il des salariés et des consommateurs face aux géants de l'industrie pharmaceutique ?

La discrimination des industriels suisses touche le marché français, mais aussi les citoyens français salariés de ces entreprises : « la discrimination des entreprises étrangères se fait sentir très fortement pour les entreprises suisses par le fait qu'il s'agit essentiellement d'entreprises de recherche où les frais de personnel sont un élément de coût très important qui est fortement influencé par l'évolution de l'indice du coût de la vie » (document du corpus). Les entreprises pharmaceutiques suisses emploient en outre un nombre important de salariés français : « les trois grandes maisons suisses occupent dans leurs filiales françaises un total de 10 500 personnes » (déclaration d'Ernst Brugger, 6 janvier 1977).

Par ailleurs, la France hésite à libérer le prix des médicaments pour augmenter la compétitivité du secteur. Une libéralisation pourrait modifier la consommation, sur les plans financier et psychologique. Les industriels suisses fixeraient leurs prix, et les consommateurs devraient payer des sommes importantes pour les produits innovants. La libéralisation risquerait aussi d'aggraver la situation de la Sécurité sociale. Selon un document du corpus, le ministre de la Santé « paraît convaincu que la libéralisation des prix pharmaceutiques se traduirait par une forte augmentation (de 12 à 40 %), risque de creuser encore plus le déficit de la Sécurité Sociale. Sans parler des réactions psychologiques des consommateurs que ne manquerait pas de provoquer une telle décision ».

Bibliographie

Sénéquier, Anne. « Géopolitique du Covid-19 : quel bilan un an après ? ». IRIS, 29 mars 2021. https://www.iris-france.org/155817-geopolitique-du-covid-19-quel-bilan-un-an-apres/

Herrera, Rémi. « Vision marxiste de l'État ». Lecture du cours « État et société », séance sur l'État et les relations aux intérêts économiques.

Nerlich, Daniel, et Philipp Hofstetter. « Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI) ». Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 9 avril 2020, traduit par Monique Baud-Wartmann. https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016467/2020-04-09/

Sobel, Richard. « Travail salarié et « société salariale » : de Marx à Marx, en passant par la sécurité sociale ». L'Homme & la Société, 2008. https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2008-4-page-175.htm

Sources primaires (corpus, 1976-1980)

- Rapport du groupe de travail franco-suisse
- Réunion du groupe de travail franco-suisse, 16 et 17 juin 1977
- Procès-verbal du groupe de travail franco-suisse, 23 novembre 1979
- Procès-verbal des entretiens entre M. Brugger et M. Rossi, et déclaration du conseiller fédéral Ernst Brugger, 6 janvier 1977
- Office fédéral des affaires économiques extérieures, 7 juillet 1980
- Articles de presse (Le Monde, Le Matin de Paris) et correspondances entre acteurs suisses, documents utilisés par le Vorort